

עין משפט
נר מצוה

יז:

פתח בבור וסיים בבוּתָלָּהּ. בקונטרס גרס צמר דשני מכותל צורו שנינו ולימני אלא אם כן הרחיק מצורו ואינו נראה כמו שאפרש ואי גרס לה הכי גרס לה פתח צצור וסיים ככותל ולימני אלא אם כן הרחיק מצורו וכן משמע מתוך פירוש ר' חננאל ואע"ג דגרַיִשׁ המניח (צצא קמא דף סז).

כי פריך פתח צבד וסיים צחצית לא קא מסיים ולימני ואם החזק צעל הכד כו' אין לשון הגמרא שזה אלא פעמים מאריך ופעמים מקצר: **מכותל בורו** שנינו. כלומר לא מחלל צורו קאמר אלא מכותל שיש לצור שהראשון הניח כשחפר צורו ומהך מילתא דרב ייחודא דייקא לקמן דלסור לסמוך מדהחזק הראשון להניח כותל ופריך מינה לאצי' והשתא לא אפשר למיגרס ולימני אלא אם כן הרחיק מצורו דל"כ הוה משמע מחלל צורו ומה שפירש הקונטרס דאי הוה מני מצורו הוה ידעינא דמכותל צורו קאמר דאי מחלל צורו קאמר אין וזהו כונס לתוך שלו כלום כו' גרסת ספרו דחקתו אצל אין נראה דודאי אי מני מצורו הוה אמיינא מחלל צורו קאמר ואשרי לסמוך ואם הראשון הרחיק מחיליו מן המינר ג' טפחים או יותר ה"א דהשני יכול לסמוך עד המינר ואם כן תריך לשנות מכותלו לאשמועינן דלסור לסמוך לרבא ולאצי' תריך הרחקה צין שני הצורות שזה טפחים ומיהו יש ליישב הגירסא ופריך אליצא דאצי' דאליצא ידייה קיימא דליתני אלא אם כן הרחיק מצורו ששה טפחים: **למאי נפקא מינה למקח וממכר**. הך נפקותא לא אינטריך לרבא דהא קא משמע לן דלסור לסמוך אלא לאצי' דקא סגר מותר לסמוך וקאמר למאי נפקא מינה אי לאשמועינן דצעי הרחקה ו' טפחים לית אלא אם כן הרחיק מצורו ו' טפחים: **אביי אמר סומך דהא אינה עשויה לבורות**. והואיל וכן אינו מזיק לו אם הוא סומך וקשה לרשב"א דהא מפסיד הוא שאם יטע אילן ינטרך להרחיקו יותר ממחמת שסומך זה עד המינר דמרחיקין האילן מן הצור חמש ועשרים אמה^א וי"ל דמכל מקום אינו עושה לה הזק דהא דמרחיק יותר לא מפני שלא יזיקנו הצור אלא מפני שלא יזיק את עצמו כל כך דאם לא כן ירחיק כל כ"ה אמה את צורו:

אביי אמר סומך. אומר ר"י דלשמה לשונות לאצי' דלמר סומך אם צא אחד לחפור צור לאחר מכלאן תריך הוא להרחיק כל ששה טפחים^א: **לאבבי ניהא**. השתא ס"ד דמכותל צורו היינו מחלל צורו ולא דקדק נלשון: **ה"ג בספריים ישנים סעף הבא בידים בו' וזה מרחיק ג' טפחים וסד בסיד** ^(א). וקשה לאצי' ה"י שצאו לחפור שניהם צבת אחת וצא צידים אינטריך ליה סד"א כיון דצא צידים רווחא טפי מ' והשתא לא היה צריך לאסוקי וצא צידים אינטריך ליה שהרי לא הקשה כלום מצא צידים אלא אגב צדימתי צרייתא מפרש לה ויש ספרים דגרסי טעמא דצא צידים הא לא צא צידים לא ופריך לרבא ומשני ה"ה אפי' לא צא צידים וצא צידים אינטריך ליה וכו' ואין נראה לר"ת לחלק לענין היתר לסמוך צין צא צידים וצין לא צא צידים^א ולר"י נראה לחלק שפיר דאע"ג דלא צא צידים שרי לסמוך צצא צידים אסור לסמוך לפי שהקרקע מתצנעת ונופלת קרקע של שדה חצירו^א: **מרחיקין את הגפת בו' טעמא דאיבא בותל בו'**. פירוש וקשה לרבא ומינה מאי קושיא הכא ודאי מותר לסמוך צשאין כותל שאין מזיק כלום וכשימפוך זה לעשות כותל יסיר את הגפת וי"ל דהני מני מקלקלין את הקרקע ויזיק לכותל לכשיצנע אפי' שוב יסיר ועוד אומר ר"י דכגל אלו יש טורח צבילוקין ולכך מעתה יכול לעכב עליו כי יש לחוש שמא לא ימהר לסלקו כשיצנע לעשות כותל וא"ת אכתי מאי פריך לרבא הא מפרש טעמא לעיל משום דכל מרע ומרע דקא מחית מרפית לארעאי^א וי"ל דההוא טעמא לא קאמר אלא אליצא דרבי יוסי והכא לא פריך אלא אליצא דרבנן^א:

בשדה העשויה לבורות מצי סמך אי ליכא בור אלא מתני' דקתי לא יחפור א"כ דסמך קושא לרבא דלעיל פסיק ואמר לא סמך. למ"ה: גפת. פסולת זוחים שמוציאין מכות הבד: ואם הוא (א) [מתאן ועד לו נתן טפח ומתא' נראה דשיך להגן בצמחך אחר תיפוט לא תריך הרחקה כגלן]: (ב) [אכל הלא דרועה לחפור סמוך למינר סמוך וכו']; (ג) [מסר כון וי"ל ממני בשדה העשויה לבורות וד"ה אלא ליהאך לשנא וכו']; (ד) א"כ היחזק לעמיה בשדה העשויה לבורות: (ה) [נראה דל"ל ולעולם לא מי סמוך אפי' בשאר קרקע שלא צא צידים ומיבנא דאצי וכו']; (ו) [נראה דל"ל שצאו לחפור צבת אחת]:

לא יחפור פרק שני בבא בתרא

פסח צצור. סמוך לצורו של חצירו והדר סיים אלא אם כן הרחיק מכותל הוה ליה למימני אלא אם כן הרחיק מצורו דאילו מכותלו כותל הצניו על גצי קרקע הוא: **מכותל צורו שנינו**. כלומר האזי כותל דקתי מכותל צורו קאמר שאף הוא קרוי כותל: **ולימני מצורו של חצירו**. ואנא ידענא דמכותל קאמר

דאי מחלל צורו קאמר אין זה כונס לתוך שלו כלום ופעמים שהוא סותר אף כותל חצירו אם הוא רחב משלשה: **הא קא משמע לן**. צמאי (א) דמאיא מכותל צורו למדנו דזה שהכותל צורו של ראשון מילא כל שלשה טפחים שהחזק גם הוא להרחיק מן המינר וממאי מדקתי שהחפרות חללו של זה אינה מופלגת מכותלו של זה אלא שלשה טפחים שהוא כונס לתוך שלו נמצא שגשגת הטפחים כנגס גם זה לתוך שלו הכותל מלאם ואשמועינן שיעור רוחב כותלי צור: **ונפקא מינה למקח וממכר**. וא"ת מנלן (א) שהכותל הראשון הוא הוי שיעור הרחקה מן המינר והלא לא היה לחצירו צור סמוך למינר ופליגי דה אצי' ורבא ושמעין ליה לאצי' דלמר ראשון אינו תריך להרחיק תריך הא שמעינן ליה לאצי' גופיה דלוקומה כשצאו לחפור צבת אחת ששניהן החזקין להרחיק כל אחד ואחד שלשה טפחים: **הנא לפמוך**. צורו מחילה צצד המינר ולחצירו אין שם צור: **הטעוניה לצורום**. כגון צית השלמין שצריכה להשקות מדיר: **אפי' לרבנן דאמרי כו'**. דשמעינן מינה אדם אדם תריך לנגוס לתוך שלו דצי שלא יזיק את חצירו ולא אמרינן זה חופר צתוך שלו וזה נוטע צתוך שלו: **ליסנסו לשרשים**. אלא סופן שיטפסעו עשרים וחמשה אמה ויזיקו את כותלי הצור: **מרפס לי**. שהיא מרעדת ונדע מחמת המכה: **הא איסמר עלה מכותל צורו שנינו**. ולמדנו דה שאף הראשון החזק להרחיק כדי כותל שהוא שלשה טפחים כדלמרחן: **אלא לאצי' קשיא**. דהוא גופיה לוקים דמכותל צורו שנינו ועל כרחק לא הוזכר שם כותל אלא ללמדנו ששיעור כותל כדי הרחקת המינר הוא אלמלא אף הראשון החזק להרחיק: **הנא ציזיס**. קרקע רך מתכמתש מאיליו: **זה וזה מרחיק**. אלמא אף על הראשון להרחיק: **ה"ג צא צידים שאני ודקארי לה מאי קארי לה** ^(א) **צידים** ^(ב) **לא צידים** ^(ג) **דנקט** ^(ד) **צידים** ^(ה) **רבותא** ^(ו) **אשמעינן דאף על גב דצא צידים אין תריך להרחיק אלא שלשה טפחים:**

^[ממונתא]

נמוי בידים כיון דבא אמינא ליבועי נמוי רווחא טפי קא משמע לן תא שמע מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח

מששת ימי בראשית דקיימא האי טלע בין המצרים הללו מצי סמך אמיציה משום דלא אחיא להתפוצץ אלמא דסמך קושא לרבא דלעיל פסיק ואמר לא סמך. למ"ה: גפת. פסולת זוחים שמוציאין מכות הבד: ואם הוא (א) [מתאן ועד לו נתן טפח ומתא' נראה דשיך להגן בצמחך אחר תיפוט לא תריך הרחקה כגלן]: (ב) [אכל הלא דרועה לחפור סמוך למינר סמוך וכו']; (ג) [מסר כון וי"ל ממני בשדה העשויה לבורות וד"ה אלא ליהאך לשנא וכו']; (ד) א"כ היחזק לעמיה בשדה העשויה לבורות: (ה) [נראה דל"ל ולעולם לא מי סמוך אפי' בשאר קרקע שלא צא צידים ומיבנא דאצי וכו']; (ו) [נראה דל"ל שצאו לחפור צבת אחת]:

מסורת הש"ס

(א) רש"ל מ"א, (ב) [נתקמן כה: מ: צ"ח קי"א], (ג) [נתקמן כה: כה:], (ד) נתקמן יט. ע"ש [נוסחפמא פ"א],

❧

הגהות הב"ח

(א) גמ' אינא דלמרי תנן לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ואיתמר עלה אמר אביי: (ב) רש"י ד"ה הא קמ"ל צמאי דקדמי מכותל צורו למדנו דה שכותל צורו וזו מדקתי שהחפרות חללו של זה אינה מופלגת. ג"צ כלומר אין הסתל קרויה הפלגה אלא צניט' לאספוקי פסחות גמ': (ג) ד"ה ונקא וכו' מנלן שכותל הראשון: (ד) ד"ה ה"ג צא וכו' והאי דנקט בא צידים: (ה) תוס' ד"ה הכי גרי וכו' וסד צמד פ"י וקסא לנצי':

❧

מוסף רש"י

מרחיקין את האילן מן הבור. ששעצקן מתפסעין וטוקין מכותלו הינו ומחליפין את הקרקע והמתלים טופלים (ב"מ פ"ד).

❧

מוסף תוספות

א. [ד]א"ע"פ שאינה עשויה לבורות עשויה לאלילות היא. ב. דהיינו כל הרחקת שני בורות כדי שלא יקלקל בורן של חבירו. רש"י. כיון דהוא אינו סומך. ג. דהא אביי ס"ל דאצי"ג דכל מרע ומרע מרפי' לארעיה, כיון דלא מיתוקא ארעא ברפריא דיריה אלא משום בורו, [ולכן כן ליתיה לבור שרי. ר"ן. ד.] [מפסעיו יתא נזקח חצירו בכך. שם. ה]. והכא ליכא למימר הכי, דהא גפת וצבל לא מקלקלי ליה לארעיה שלא תהא ארויה לעשות בה כותל כשביא לבנות. רש"י. [עין דרשה ק"ה מן א. כיון דלא בעי לרבנן גירי. רש"י].

❧

רבינו גרשום (המשך)

קרקע אבל היבא דאינו חופר ותני דעשרה לבורות לחבירו נמי אבל עדיין לא עשאו ואחרי זה אחר לחפור אהאי לעולם סמך אמיצריה הוואיל דעדיין לא נחפר בורו של חבירו: טלע הבא בידים. אין שהיא רכה שיכולין לחפורה ביד בלא הפירה אם בא זה בעצמו והוה בעצמו לחפור זה חופר בורו כו וסד בסיד כויד שלא יפול אלמא דלא סמך וקשיא לאביי אמר לך אביי לעולם לא קשיא לי בא בידים שאני דהוואיל דסלע תיחוח הוא משה' צריך הרחקה זו דלא אחי למנפל אבל בעלמא סמך: ודקארי לה. משום קשיא מאי קארי וכו לא יתה ידוע דהיכא דבא בידים צריך הרחקה טפי ומאי המקשה לעולם משום קרשיא קא מייחזנא לה והאי דקתינא מתני' בא בידים הוא הדין נמי בשאר קרקע שלא בא בידים בצריך הרחקה אבל משה' מתני' בא בידים טפי משאר קרקע דאיצטריך למיחזייהו דס"ר כו קמ"ל דלא צריך וירוחק טפי משאר קרקע. ולעולם לא מצי סמך (א) ותיובתא דאביי ואביי מותרין מחזינא כיון זה לזה השתא אם צריך מונחין הני טלעים בידים הוי להרחיק [שלשה טפחים] דלא סמך דכיון דמונחין ביוי אדם מתפוצץ חקוקע. הא לאו בידים אלא הכי הוי

^[1] [מתאן ועד לו נתן טפח ומתא' נראה דשיך להגן בצמחך אחר תיפוט לא תריך הרחקה כגלן]: (ב) [אכל הלא דרועה לחפור סמוך למינר סמוך וכו']; (ג) [מסר כון וי"ל ממני בשדה העשויה לבורות וד"ה אלא ליהאך לשנא וכו']; (ד) א"כ היחזק לעמיה בשדה העשויה לבורות: (ה) [נראה דל"ל ולעולם לא מי סמוך אפי' בשאר קרקע שלא צא צידים ומיבנא דאצי וכו']; (ו) [נראה דל"ל שצאו לחפור צבת אחת]: